رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٩هـ

الموضوعات

صحة - مزاولة مهن صحية - قرارات الهيئة الصحية الشرعية - رد الدعوى - وفاة الطبيب - مناط انعقاد الخصومة - عدم الإبلاغ بالدعوى - معيار تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها - عدم سماع أقوال وطلبات الخصوم - انقطاع الخصومة - عيب مخالفة النظم واللوائح - المختص بنظر منازعات الأخطاء المهنية الصحية - عدم نظر الدفوع الموضوعية في ظل العيوب الشكلية للقرار الإداري.

تظلم المدعية من قرار الهيئة الصحية الشرعية المتضمن رد دعواها ضد طبيب عن خطأ طبي - تضمن النظام انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بإبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية أثناء المرافعة وقبل وجود سبب الانقطاع - انعقاد الخصومة يكون بإبلاغ المدعى عليه بالدعوى - الثابت وفاة الطبيب قبل إبلاغه ومواجهته بالدعوى المرفوعة ضده أمام الهيئة؛ مما يتقرر معه عدم انعقاد الخصومة ضده بشكل صحيح - عدم قبول سماع اللجنة الابتدائية لأقوال وطلبات الطبيب؛ كونها ليست من أفراد الهيئة التي أناط بها النظام ولاية الفصل في النزاع بين المريض والطبيب - عدم قبول احتجاج المدعية بالمسائل الموضوعية للطعن بالقرار محل الدعوى؛ وذلك حتى تتخلص الهيئة من

مسألة صحة انعقاد الخصومة أو انقطاعها حسب مقتضى الحال - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٨٨، ٨٩، ٩٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- بأنه تم إيداع صحيفة الدعوى أمام هذه المحكمة، وتضمنت طلب إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة القصيم رقم (١٤٤٢/١/٥٦هـ) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣هـ، بشأن شكوى (...) ضد الإجراءات المعمولة لها وما حدث لها من إهمال وتقصير من قبل الطبيب (...) أخصائي الكلى بمستشفى بريدة المركزي، المنتهي إلى رد دعوى المدعية تجاه المدعى عليه؛ بناء على الأحكام المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ. وقد كانت الدعوى مؤسسة على عدم تدوين اسم الاستشاري (الخبير) مما حجب المدعية عن الطعن برأيه، وأن أعضاء الهيئة لم يمكنوها من تقديم الرد على ما ذكره الخبير، وما ذكره الخبير غير صحيح، ومع ذلك فإنه انتهى إلى وجود خطأ طبي على الطبيب تمثل بقوله:

"عدم التواصل مع الأهل والشرح لهم حتى يبدأ العلاج بالغسيل الدموي" فلو تم إبلاغ الأهل بذلك لما حصل الفشل الكلوي، وطلبت إلغاء القرار، وتعويضها. وقد كان القرار مؤسساً على أنه: "بعد الدراسة والمداولة، والاطلاع على كامل ملف الدعوى، والاطلاع على تقرير لجنة التحقيق الابتدائية، وسماع دعوى المدعية وكالة، والاطلاع على إفادة المدعى عليه في اللجنة الابتدائية، والاطلاع على رأي خبير في تخصص أمراض الكلى، اتضح للهيئة من خلال الاطلاع على ملف الدعوى وعلى رأي الخبير عدم وجود خطأ أو تقصير في معالجة المريضة، وكانت معالجتها وفق الأصول الطبية المتعارف عليها لمثل حالتها الصحية". وبجلسة هذا اليوم المرئية عن بعد، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أجابت بأنها وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى، واكتفت بما قدمت. فيما تبين وفاة الطبيب المدعى عليه -رحمه الله- بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ وفقاً لشهادة الوفاة المرفقة بملف القضية، وذكرت المدعية أن جلسة نظر دعواها عقدت بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ أمام الهيئة الصحية الشرعية. بعد ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيداً للنطق بالحكم في الدعوى بجلسة هذا اليوم؛ لصلاحية الفصل فيها.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، وبما أن غاية ما يُهدف إليه من إيداع صحيفة الدعوى هو الحكم بإلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة القصيم رقم (١٤٤٢/١/٥٦هـ) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣هـ، وبما أن طلب الإلغاء محل الدعوى قُدم للنظر أمام محكمة

الاستئناف الإدارية؛ فإن الاختصاص الولائي منعقد لمحاكم الاستئناف الإدارية بنظره والفصل فيه وفق الأمر السامي رقم (٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ، كما تختص محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم مكانياً بنظر الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وبما أن المتظلمة تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢هـ ثم تقدمت بتظلمها لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ؛ ومن ثم فإنها تكون قد تقدمت خلال الفترة المنصوص عليها نظاماً وفقاً للمادة (٣٥) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ. وأما من حيث الموضوع، فإنه بالاطلاع على القرار تبين للمحكمة أن الهيئة (مصدرته) سمعت دعوى المدعية، وقد اختصمت الطبيب المدعى عليه (...) رحمه الله الذي تحركت الدعوى ضده بموجب شكوى المدعية وإحالة مدير إدارة الشؤون القانونية والالتزام بالتجمع الصحي بالقصيم برقم (١٣٨٧٣١٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠م الذي يوافق ١٤٤١/٩/١٧هـ، وقد كان من محتوى قرار الهيئة سرد إفادة الطبيب المدعى عليه أمام اللجنة الابتدائية. وبما أن الثابت وفاة الطبيب المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ بموجب شهادة وفاة لغير السعوديين رقم (١٤١١-٠٠٠١٧٩٧٩) مما تعذر على الهيئة مواجهته بالدعوى المرفوعة ضده؛ إذ لم تسمع دعوى المدعية إلا بتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ. وبما أن انعقاد الخصومة بشكل صحيح إنما يتم من خلال إبلاغ الخصم المدعى عليه بصحيفة الدعوى التي يوجهها إليه خصمه وفقاً للمقرر

في نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية التي رسمت المسار الإجرائي لما يتصل بنظر الهيئة لما يرفع أمامها؛ فإنه لم يظهر للمحكمة وجود التبليغ حتى يقال بصحة انعقاد الخصومة على المدعى عليه وهو حي يحمل الشخصية الطبيعية للدفاع، إلا أنه وعلى افتراض وجوده فإن القرار فصل في نزاع المدعية فصلاً موضوعياً دون أن يتحقق من صحة سير الخصومة وعدم انقطاعها. وتأسيساً على أحكام الفصل الثاني (انقطاع الخصومة) من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصت الفقرة (١) من المادة الثامنة والثمانين منها على أنه: "ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه..."، وحتى لا يكون معيار (تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها) محلاً للجدل والحجاج، فقد حسم النظام ذلك المعيار بحكم المادة التاسعة والثمانين التي نصت على أنه: "تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذ أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع"، وأياً كان توصيف عمل الهيئة الصحية الشرعية، فإنها أصدرت قرارها بمعزل عن حضور المدعى عليه، فلم تسمع أقواله وطلباته، وإنما عولت على سماع اللجنة الابتدائية التي لا تعد من أفراد الهيئة مصدرة القرار ومن أناط بها النظام ولاية الفصل في النزاع بين المريضة والطبيب. وبما أن النظام رتب البطلان الإجرائي على أي عمل يتم بعد قيام سبب الانقطاع بحكم المادة التسعين التي نصت على أنه: "يترتب على انقطاع الخصومة

وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع"، يستوي في ذلك البطلان أن تكون الخصومة باطلة أصلاً من جهة انعقادها كما تقرر في صدر الأسباب؛ لعدم تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، أو طرأ البطلان عليها بعد تبليغه لثبوت وفاته لاحقاً وقبل سماع دفاعه وتهيئ الدعوى للفصل في موضوعها، كما يستوي في تلك النتيجة أن يكون توصيف قرار الهيئة الصحية الشرعية عملاً شبه قضائي، أو قراراً إدارياً من لجنة ذات اختصاص قضائي؛ ذلك أن نتيجة البطلان لم تأت من نص نظام المرافعات وحده، وإنما من مساقات قواعد العدالة ومبادئها العامة في تمكين الخصوم من الدفاع، ومنع شغل ذممهم بما لا يمكنهم من تنفيذه، وقد انتهت شخصيتهم بالوفاة دون أن توجه الخصومة إلى من يصح اختصامه خلفاً لهم. كما يستوي في تلك النتيجة كذلك أن يكون الفصل في النزاع لصالح الطبيب المدعى عليه أو ضده، كما أن الخصوم ارتقوا إلى هذه المحكمة بذات مراكزهم دون وجود شخص في مركز المدعى عليه يمكن مخاصمته؛ الأمر الذي دفع بمدير مستشفى بريدة المركزي إلى إصدار خطابه الموجه لهذه المحكمة برقم (١٨٩٢٧٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ مفيداً بتعذر تبليغ الطبيب المدعى عليه لوفاته رحمه الله. وبما أن قرار الهيئة الصحية الشرعية سار بعيداً عن هذا النظر، فقد تلبس بعيب مخالفة النظام، وبذلك تعرض المحكمة عن الدفوع المثارة على القرار من جهة الطعن في الخبرة حتى يتخلص نظر الهيئة من الدفع المتعلق بصحة انعقاد الخصومة أو انقطاعها حسب مقتضى الحال، وتنتهي

إلى إلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة القصيم محل الطعن.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة القصيم رقم (٥٦/١/١٤٤٢هـ) الصادر بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.